МОНГОЛ УЛСЫН
ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ КОМИССЫН
ГИШҮҮНИЙ ЗӨВЛӨМЖ

2024 оны 07 дугаар сарын 02 № 02/29 Улаанбаатар хот

ХҮҮХЭД, ГЭР БҮЛИЙН ХӨГЖИЛ, ХАМГААЛЛЫН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ДАРГЫН АЛБАН ҮҮРГИЙГ ТҮР ОРЛОН ГҮЙЦЭТГЭГЧ Т.ИХТАМИР ТАНАА

Комиссоос хурдан морины унаач хүүхдийн эрхийн асуудалд анхаарал хандуулж, хурдан морины уралдаан, үсэргээ зохион байгуулахдаа хүүхдийн аюулгүй байдлыг хангах, хүүхдийн эрх зөрчигдөхөөс урьдчилан сэргийлэхэд чиглэсэн Зөвлөмжийг эрх бүхий байгууллагуудад тогтмол хүргүүлэн, хяналт тавьж ирсэн.

Өнгөрсөн хугацаанд орон нутгийн болон Үндэсний их баяр наадам, даншиг, бүсийн хурдан морины уралдааны үеэр хүүхдийн аюулгүй байдлыг хангахтай холбоотой эрх бүхий байгууллагуудын үйл ажиллагаанд Комисс ажиглалт хийхэд стандартын шаардлага хангаагүй гутал, малгай, хамгаалалтын хувцас болон ташуур хэрэглэх, уралдааны явцад дуу чимээ гаргаж, морь үргээх эрсдэл бүхий гялгар уут, радио станц зэрэг зөвшөөрөгдөөгүй эд зүйлс биедээ авч явах, уралдааны зам талбайн аюулгүй байдлыг бүрэн хангаагүйгээс морь бүдрэх, хүүхэд унаж бэртсэн зэрэг зөрчил нийтлэг байсан. Сүүлд Хэнтий аймгийн Дархан суманд 2024 оны 06 дугаар сарын 23-ны өдөр 8 настай хүүхэд сунгааны үеэр мориноос унаж амь эрсэдсэн харамсалтай хэрэг гарсан.

Монгол Улсын Үндсэн хуулийн Арван зургадугаар зүйлийн 11 дэх заалтад “Гэр бүл, эх нялхас, хүүхдийн ашиг сонирхлыг төр хамгаална”, Хүүхдийн эрхийн тухай конвенцын 3 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэгт “Нийгмийн хамгааллын улсын буюу хувийн байгууллага, шүүх, захиргааны болон хууль тогтоох байгууллагаас хүүхдийн талаар явуулах аливаа үйл ажиллагаанд юуны өмнө хүүхдийн дээд ашиг сонирхлыг хангахад анхаарлаа хандуулна”, 6 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсэгт “Оролцогч улсууд хүүхдийн амьдрах, эсэн мэнд хөгжих бололцоог дээд зэргээр бүрдүүлэн хангана”, 24 дүгээр зүйлийн 3 дахь хэсэгт “Оролцогч улсууд хүүхдийн эрүүл мэндийг хохироох уламжлалт дадлыг устгах зорилгоор үр нөлөөтэй бөгөөд зохистой бүх арга хэмжээг авна”, Үндэсний их баяр наадмын тухай хуулийн 10 дугаар зүйлийн 10.3 дахь хэсэгт “Үндэсний хурдан морины уралдааны явцад хүүхдийг ослын даатгалд даатгуулсан эсэх болон стандартын шаардлага хангасан хамгаалалтын хувцас, хэрэглэл хэрэглэж байгаа эсэхэд хүүхэд, гэр бүлийн хөгжлийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага хяналт тавина”, Хүүхэд хамгаалллын тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.7 дахь хэсэгт “Хурдан морины уралдаанд уралдах морийг унах хүүхдийг ослын даатгалд даатгуулсан болон стандартын шаардлага хангасан хамгаалалтын хувцас хэрэглэж байгаа эсэхэд хүүхэд, гэр бүлийн хөгжлийн асуудал хариуцсан орон нутгийн байгууллага, сум, баг, дүүрэг, хорооны Засаг дарга, хүүхэд, гэр бүлийн нийгмийн ажилтан хяналт тавина” гэж хүүхдийн өмнө хүлээсэн төрийн үүргийг хуульчилсан.

Иймд орон нутаг болон Үндэсний их баяр наадам, даншиг, бүсийн хурдан морины уралдаан болон сунгаа, уралдааны бэлтгэлийн үеэр хүүхдийн амь нас, эрүүл мэндийг хамгаалах, хүүхдийн эрхийн зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.3 дахь хэсэгт заасны дагуу дараах зөвлөмжийг хүргүүлж байна.

1500701[illegible]

1. Үндэсний их баяр наадмын тухай хуульд заасны дагуу хурдан морийг найм, түүнээс дээш насны хүүхдээр унуулах, хүүхэд нэг бүрийг хурдан морины уралдаан болон сунгаа, уралдааны бэлтгэлийн үеийг хамруулсан ослын даатгалд даатгуулсан эсэх, эцэг, эх, асран хамгаалагч, харгалзан дэмжигчид хүүхдээ морь унуулахыг бичгээр зөвшөөрсөн эсэхэд хяналт тавьж, зөрчил илэрсэн тохиолдолд зөрчлийг арилгуулах;
2. MNS 6264:2018, Үндэсний морин уралдааны морь унаач хүүхдийн хамгаалалтын хувцас, морины хэрэгсэлд тавих шаардлага стандартад заасны дагуу унаач хүүхдийг хамгаалалтын бүрэн хувцас, хэрэглэлтэй оролцуулж байгаад хяналт тавих, зөрчил илэрсэн тохиолдолд зөрчлийг арилгуулах, анхааруулга, санамж гаргаж уяачид болон хурдан морины эздэд хүргүүлэх;
3. Хамгаалалтын бүрэн хувцас, хэрэглэлгүй хүүхдийг хурдан морины уралдаан, болон сунгаа, уралдааны бэлтгэлд оролцуулахгүй байх;
4. Хурдан морины уралдаан, сунгаа болох зам, орчны аюулгүй байдлыг хангуулах;
5. Хурдан морины уралдаан болон сунгаа, уралдааны бэлтгэлийн үеэр унаач хүүхэд гэмтэж бэртсэн, эрүүл мэндээр хохирсон, амь нас эрсэдсэн тохиолдол бүрийг бүртгэж, дэлгэрэнгүй дүн шинжилгээ хийж мэдээлэх;
6. Унаач хүүхдэд гэрээний дагуу олгогдох ёстой хөлс бодитоор олгогдсон эсэх, нийт хэдэн хүүхэд хэдий хэмжээний хөлс авсан, хөлсийг ялгаатай тогтоож байгаа талаар мэдээлэл цуглуулж дүн шинжилгээ хийх;
7. Хүүхэд мориноос унаж бэртсэн, эрүүл мэндээрээ хохирсон эсхүл амь эрсэдсэн тохиолдолд бүрд хэдий хэмжээний нөхөн төлбөрийг ямар хугацаанд даатгалын компаниас олгосон, нийт хэдий хэмжээний нөхөн төлбөр олгогдсон талаар мэдээллийг цуглуулж дүн шинжилгээ хийх;
8. Унаач хүүхдийн судалгааг дэлгэрэнгүй гаргах (хагас, бүтэн өнчин, хөгжлийн бэрхшээлтэй, үрчлэгдсэн эсхүл эрсдэлт бүлэгт хамаардаг гэх мэт);
9. Уралдааны бэлтгэл болон сунгааны талаар бүртгэл хөтлөх, явцад нь хяналт тавих;
10. Өнгөрсөн хугацаанд хурдан морины уралдаан болон сунгаа, уралдааны бэлтгэлийн үеэр бэртэж гэмтсэн хүүхэд бүрийн нөхцөл байдал (гэмтэл нь бүрэн эдгэсэн эсэх, нөхөн төлбөр авсан эсэх, гэмтлийн улмаас сургууль завсардсан эсэх, хөдөлмөрийн чадвар алдагдсан буюу хөгжлийн бэрхшээлтэй болсон бол ямар төрлийн хөгжлийн бэрхшээлтэй болсон гэх мэт)-д дүн шинжилгээ хийх;
11. Өнгөрсөн сард Өвөрхангай аймгийн Есөнзүйл суманд 6 настай хүүхэд ахуйн хүрээнд мориноос унаж болон Төв аймгийн Эрдэнэ суманд 15 настай хүүхэд морин хөтөч хийж байгаад амь эрсэдсэн тохиолдлуудад дүн шинжилгээ хийх, хурдан морины уралдаан болон сунгаа, уралдааны бэлтгэлээс бусад үед хүүхэд мориноос унаж гэмтэх, амь нас хохирохоос урьдчилан сэргийлэх зохих арга хэмжээг авах.

Энэхүү зөвлөмжийн мөрөөр авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний биелэлт, үр дүнг холбогдох баримтын хамт Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.2 дахь хэсэгт заасны дагуу 60 хоногийн дотор ирүүлнэ үү.

ГИШҮҮН Ж.ХУНАН